

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: القرآن الكريم والحديث الشريف.		المسئول: السنة الثانية ثانوي.	
الوحدة: من أحكام الأسرة: العدة وأحكامها.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية، أحكام العدة دراسة مقارنة، لبنوة نسيم، مذكرة لنيل شهادة الماستر.		الهدف التعليمي: أن يكتشف الحكمة من تشريع العدة.	
📖		🕒		📅	
الوضعية		نشاط المعلم والمتعلم		البناء التعليمي للوحدة	
الزمن		التقويم		الزمن	
الوضعية الانطلاق		عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.		لقد حفظ الإسلام مشاعر الزوج حسيًا ومشاعر أهله بعد موته ودعا إلى ما يحفظ الأنساب من الاختلاط والأنساب من سياط الألسن. فما هي الآثار المترتبة على الطلاق أو الوفاة وماذا شرع على المرأة حينها. شرع العدة ليحفظ مشاعر الزوج من المساس بها وليمنع اختلاط الأنساب ويبعد المرأة عن القيل والقال وهذه العدة المشروعة في ديننا محدّدة تحديداً محكماً وفق الحكم التي أرادها سبحانه وتعالى. يتوصّل المتعلم إلى عنوان الوحدة من أحكام الأسرة: العدة وأحكامها.	
الوضعية بناء التعلمات.		النشاط الأول: يُعرّف العدة لغة واصطلاحاً. 1- العدة: مصدر عدّ يُعدّ عدّاً وعدّة وتجمع على عدَد نقول عدّة المرأة. فما معنى ذلك؟ 2- رتبّ العبارات التالية لتحديد التعريف الاصطلاحي للعدة؟ بعد طلاقها أو وفاة زوجها، تقضيها المرأة دون زواج، هي مُدّة حدّدها الشرع. تقويم تكويني: يبيّن سبب العدة إذن من التعريف. النشاط الثاني: يذكر حكم العدة ويستدل عليه. السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا النَّجْسُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: 01] السند 02: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ أَمْرَاءُ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْيَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي» [صحيح مسلم] يبيّن حكم العدة من خلال الآية الكريمة. تقويم تكويني: استدل على هذا الحكم من خلال الحديث الشريف.		أولاً: تعريف العدة: لغة: هي مصدر عدّ يُعدّ عدّاً وعدّة، وتجمع على عدَد وهي بمعنى الإحصاء والحساب. اصطلاحاً: هي مُدّة حدّدها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها. ثانياً: حكمها ودليلها: واجبة على كل مُفارقة لزوجها بوفاة أو طلاق. أ- من القرآن: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا النَّجْسُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: 01] ب- من السنة: حديث فاطمة بنت قيس عند ما أمرها الرسول ﷺ أن تعتد في بيت أم مكتوم.	
الزمن		التقويم		الزمن	

النشاط الثالث: يستنتج الحكماء من تشريع العِدَّة.

السند: أجمع الفقهاء على أنَّ المرأة المدخول بها عليها العدة، سواء كان سبب التفريق وفاة، أو طلاق، أو فسح، وسواء كان عقد الزواج صحيحاً أم فاسداً(1)، وفي تشريع العدة العديد من الحكم منها:

-التعبد لله تعالى: إنَّ في التزام المرأة بالعدة المفروضة عليها شرعاً أمثالاً لأمر الله -تعالى- وطلب مرضاته، فتكون حقاً لله تعالى، سواء علمت المرأة الحكمة من تشريع العدة أم لم تعلم. (2)

-العدة صورة من صور وفاء الزوجة لزوجها تعتد المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها في نفس بيت الزوجية، فتتذكر ما كان بينها وبينه، وتترحم عليه وتسامحه على أخطائه وزلاته، وتستغفر له، فتكون العدة صورةً من صور وفاء الزوجة لزوجها، وحتى عدة الطلاق فهي صورة من صور وفاء الزوجة لزوجها، فلا تتزوج غيره إلا بعد انقضاء عدتها. (3)

-التأكد من براءة الرحم وحفظ الأنساب، فيجب على المرأة أن تعتد حتى تتأكد من وجود الحمل في رحمها أو عدمه. فإذا كانت حاملاً لا تنقضي عدتها ولا تتزوج حتى تضع حملها، حفاظاً على نسب الجنين الذي في رحمها، **قال رسول الله ﷺ:** «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» **[الترمذي]**. ويعني ألا يتزوج امرأة حامل من غيره، فربما تنسب المرأة الحامل جنينها إلى الرجل الذي تزوجها وتنفي أنه من الزوج الأول، فينسب إلى غير أبيه ويختلط نسبه. (4)

-فترة العدة فرصة للزوج للتفكير في إرجاع زوجته إلى عصمته إن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو رجعيّاً، فتكون هذه المدة فسحة للزوج حتى يراجع نفسه. (5)

- 1- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته.
- 2- ابن القيم، إعلام الموقعين.
- 3- محمد مختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع.
- 4- عبد الله طيار، الفقه الميسر.
- 5- ابن جبرين، شرح عمدة الأحكام.

استخلص من السند الحكمة من تشريع العدة.

ثالثا: الحكمة من تشريعها:

أ- في الطلاق البائن: هو معرفة براءة الرحم للتأكد من أنّ المرأة ليست حاملاً من زوجها الأول لئلا تختلط الأنساب من أجل ذلك لم تشرع العدة على المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها.

ب- في الطلاق الرجعي: إضافة إلى ما سبق فالعدة فرصة لهدوء الأعصاب وذهاب الغضب وزوال التوتر فإذا تحقق هذا أمكن للزوجين أن يتراجعا.

ج- في عدة الوفاة: إضافة إلى ما سبق في عدة الطلاق البائن فعدة الوفاة احترام لمشاعر زوجة فقدت أقرب مخلوق إليها فكان تشريع العدة تقديراً لموقفها وفسحة زمنية حتى يخف وقع المصاب على نفسها.

النشاط الرابع: يميّز بين أنواع العدد.

تبدأ العدة من يوم وجود سببها وهي أنواع:

السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
[البقرة: 228]

القُرء في اللغة لفظ مشترك يدل على الحيض والطهر ومذهبنا أَنَّ القُرء هو الطَّهْر فإذا طَلقت المرأة وهي طاهر احتسبت بقية الطهر قرءاً واحداً، ثم تحيض وتطهر وثم تحيض ثم تطهر وهنا تنتهي عدتها.

1- فما هي عدة المرأة المدخول بها ممن تحيض انطلاقاً من السند 01؟

السند 02: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي يَبْتِغِي مِنَ الْمَحِيضِ مَن نَّسَاءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُّ﴾ [الطلاق: 04]

2- ماذا لو طلقت المرأة ولم تر الحيض تماما لصغر سنها، أو كانت كبيرة
أيسة من الحيض؟

رابعاً: أنواع العدّة: هي:

1- **عدة المطلقة التي تحيض:** عدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

2- المرأة التي لا تحيض: عدتها ثلاثة أشهر.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُن ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُنَّ﴾ [الطلاق: 04]

يُمَيِّزُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْعِدَدِ:

السند 03: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾**

[الطلاق: 04]

وعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ» [الالموطأ: 1866]

3- ماهي عدّة الحامل؟

3- **عدّة الحامل:** تنتهي عدتها بوضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 04]

السند 04:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ «أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجِهَا الْحَامِلُ تَكُونُ أَلْبَعَدَ الْأَجَلَيْنِ، وَالْأَجْلَانِ هُمَا: الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٌ أَوْ وَضَعَ الْحَمْلَ» فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَتَبَعْتُمَا كَرِيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ «فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدْتُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتَ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ» قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا.

[شرح الزرقاني على الموطأ]

4- ماهي عدّة المتوّقّي عنها زوجها؟

4- **عدة الوفاة:** عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم وفاة زوجها.

(قال المالكية تعتد من اللحظة التي توفي زوجها فيها أو طلقها، ولكن لا يحسب يوم الوفاة ولا يوم الطلاق من العدة)

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]

وفي السنة

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [متفق عليه]

وروى مالك في الموطأ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفْسَتْ (بضم النون وفتحها) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ حَلَلْتَ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ» [الموطأ: 1867]

5- **عدة المطلقة قبل الدخول:** لا عدة لها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49]

ملاحظة: المرأة التي تزوجت زواجا صحيحا ولم يدخل بها زوجها ومات عنها فعلها عدة الوفاة.

6- **عدّة المختلعة:** مثل عدّة المطلقة ولا فرق بينهما.

السند 05: **قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ**

الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49]

5- ماهي عدّة المطلقة قبل الدخول؟

السند 06:

عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: «عدّة المختلعة مثل عدّة المطلقة». [الموطأ: 1781]

تنبيه:

اختلف الفقهاء في عدّة المختلعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل عدّة المختلعة كعدّة المطلقة فإن كانت ممن حيض فثلاث حيض وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر ويروى هذا عن عمر وعلي وابن عمر. وقال إسحاق وأبو ثور عدّة المختلعة حيضة ويروى هذا عن النبي ﷺ من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة.

[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]

15د	يُحمي أهم أحكام عدّة الطلاق الرجعي.	خامسا: من أهم أحكام عدّة الطلاق الرجعي: ✓ إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها. ✓ لا يجوز لها الزواج ولا الخطبة. ✓ يحق للزوج مراجعة زوجته. ✓ يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة. ✓ يباح لها الزينة والطيب والحلي وليس عليها إحداد. ✓ التوارث بين الزوجين.	النشاط الخامس: السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [الطلاق:01] 1- هل تخرج المعتدة من بيتها؟ السند 02: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعَزَّمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتْبُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:235] 2- ما هو حكم خطبة المعتدة وزواجها؟ السند 03: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَيْحِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة:228] 3- ما هو حكم مراجعة الزوجة؟ السند 04: قال المرداوي: «يجوز لزوجها وطؤها وخلوة والسفر بها ولها أن تتشوف له وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» السند 05: قال ابن عبد البر المالكي: «أجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية» 4- استخلص حكما أخرى من خلال السندين 4، و5. تقويم تكويني: استنتج بعض أحكام عدّة الطلاق البائن.
10د	أن يكتشف الحكمة من تشريع العدّة.	الإجابة: قد يحدث أن تتداخل العدّد فيما بينها وهنا على المرأة أن تنتقل إلى العدّة الجديدة: ❖ كالانتقال من الأشهر إلى القروء أو العكس. ❖ أو التحول من عدّة الطلاق الرجعي إلى عدّة الوفاة، ❖ أو الانتقال من الشهور والقروء إلى وضع الحمل إذا ظهر أثناء العدّة.	تقويم: هل للمرأة أن تنتقل إلى عدّة أخرى حالة تداخل العدّد؟ وضعية ختامية.